저작권 · 초상권 · 표시광고법 *, 요즘 이런 일이 벌어집니다

[MBC 미디어캠퍼스] AI 기반 데이터 저널리스트 양성 과정 · 1주차 보강 자료

1주차 법적 책임 파트 도입용 사례 10선과 자주 나오는 질문 3가지

작성 2026-10-07 · 모든 사례는 언론 보도 기준이며 판결문 · 처분서 원문은 확인하지 못했습니다.

1. 한눈에 보기

#	주제	사례	수업 도입 질문
①	저작권	영화 · 드라마 “패스트무비”	10 분 요약 영상 , 수익까지 나누는데 왜 불법일까 ?
②	저작권	방송 3 사 vs 네이버 ·OpenAI	우리 회사 뉴스가 AI 학습에 쓰이면 ?
③	초상권	50 만 유튜버 “신상 까야 돼”	공익 제보 영상인데 왜 배상일까 ?
④	초상권	길거리 영상 SNS 업로드	얼굴 나온 길거리 영상 , 올려도 될까 ?
⑤	초상권	일본 법원 “목소리도 권리”	AI 로 만든 목소리가 왜 문제일까 ?
⑥	표시광고	공정위 인플루언서 첫 제재 (2019)	인스타 후기 , 광고인지 어떻게 알죠 ?
⑦	표시광고	광고대행사 “네오프” (2025)	제재받는 건 인플루언서일까 광고주일까 ?
⑧	표시광고	네이버 블로그 협찬 표시 강화	“ 내돈내산” 인데 돈을 받았다면 ?
⑨	AI	대통령 목소리 딥페이크 광고	대통령 목소리 광고 , 누가 책임질까 ?
⑩	AI	AI 기본법 시행	AI 로 만들었다고 꼭 밝혀야 할까 ?

2. 저작권

① 영화 · 드라마 “패스트무비”

도입 질문 **10 분 요약 영상 , 광고 수익까지 받는데 왜 불법일까 ?**

무슨 일	CJ ENM 등이 영화 · 드라마를 짧게 줄여 올리는 채널에 법적 대응을 본격화 (2025.10)
핵심	요약 · 편집이라도 원저작자 동의가 없으면 복제권 · 전송권 ·2 차적저작물작성권 침해 . 유튜브 Content ID 로도 다 막지 못한다는 지적
해외	일본에서는 2022 년 이후 제작자에게 5 억 엔 규모 배상과 형사처벌 선고

2. 저작권

② 방송 3 사 vs 네이버 ·OpenAI

도입 질문 우리 회사 뉴스가 AI 학습 데이터로 쓰이면 어떻게 될까 ?

무슨 일	KBS·MBC·SBS 가 네이버 (서울중앙지법 , 2026.4.9 4 차 변론) 와 OpenAI(2026.2.23 제소) 를 상대로 소송
쟁점	네이버 : 뉴스 기사는 보호 대상이 아니고 제휴 계약으로 이용 권한이 있다 . 방송사 : 뉴스는 막대한 투자가 담긴 저작물이다

3. 초상권

③ 50 만 유튜버 “신상 까야 돼”

도입 질문 **불친절한 가게 주인의 영상을 올렸는데 왜 내가 배상해야 하지 ?**

무슨 일	구독자 50 만 유튜버가 점주의 신상을 공개하겠다고 압박 . 서울중앙지법이 초상권 · 인격권 침해를 인정
결과	배상 1,500 만 원 (보도 기준), 영상 7 일 내 삭제 명령 (불이행 시 하루 50 만 원). 형사로는 협박 · 모욕 혐의 송치 . 보도 시점에 항소심 진행 중
핵심	얼굴이 안 나와도 쉽게 특정되면 문제 . 구독자가 많을수록 피해가 커진다고 판단

3. 초상권

④ 길거리 영상 SNS 업로드

도입 질문 **얼굴이 나온 길거리 영상, 올려도 될까?**

핵심	얼굴이 식별되면 동의 없는 공개는 민사상 초상권 침해가 될 수 있고, 조회수가 높고 얼굴 비중이 클수록 배상액이 커질 수 있음
추가 위험	조롱 자막 · 댓글을 달면 사이버 명예훼손 · 모욕으로 번질 수 있음 (정보통신망법상 최대 징역 3년 · 벌금 3천만 원 수준)

3. 초상권

⑤ 일본 법원 “목소리도 권리”

도입 질문 AI 로 만든 목소리가 내 목소리가 아니라면 괜찮을까 ?

일본	2026.9.30 도쿄지법이 성우 쓰다 겐지로의 목소리를 AI 로 흉내 낸 영상 사건에서 목소리를 퍼블리시티권 보호 대상으로 인정 (일본 최초 보도). 영상이 이미 삭제돼 삭제 청구는 기각
한국	2026.1 박수현 의원이 “퍼블리시티권 보호법” 발의 보도 : 얼굴 · 목소리 · 성명을 독립된 권리로 , 사후 30 년 보호 , AI 모사물 표시 의무 , 악의적 침해 시 최대 5 배 배상

4. 인플루언서 표시광고법

⑥ 공정위의 첫 인플루언서 제재 (2019.11)

도입 질문 **인스타그램 후기 , 광고인지 아닌지 어떻게 알 수 있죠 ?**

무슨 일	대가를 주고 인스타그램에서 광고하게 하면서 그 사실을 밝히지 않은 7 개 사업자 (화장품 · 소형가전 · 건강기능식품) 를 제재
결과	시정명령과 금전 제재 합계 약 2 억 6,900 만 원 (해외 로펌 요약 기준)

4. 인플루언서 표시광고법

⑦ 광고대행사 “네오프” (2025.9)

*

도입 질문 제재받는 건 인플루언서일까 , 광고주일까 ?

무슨 일	인플루언서를 모집해 식당 · 숙박 체험 후기를 올리게 하면서 원고료 등 대가를 밝히지 않음 . 209 개 상품 , 2,337 건
결과	향후 행위금지 시정명령
핵심	제재받은 쪽은 인플루언서가 아니라 광고대행사 . 자세한 설명은 6 장 Q2

4. 인플루언서 표시광고법

⑧ 네이버 블로그 협찬 표시 강화 (2024.12.1)

도입 질문 **“내돈내산” 인데 나중에 돈을 돌려받았다면 광고일까 ?**

핵심	협찬 문구를 글 중간 · 끝이 아니라 제목이나 첫머리에 명확히 . “ 소정의 대가를 받을 수 있다” 같은 모호한 표현은 부적절
표시 대상	금전 · 제품 제공 , 구매 링크 수수료 , 후기 작성 뒤 환급 (“ 내돈내산” 형태 포함), 광고주와의 고용 관계
위반 시	경고 또는 게시물 삭제 등 (보도 기준)

5. 기타 — AI가 만드는 새로운 문제

⑨ 대통령 목소리 딥페이크 투자 광고 (2026.4)

도입 질문 대통령 목소리로 "한국인 10만 명이 수익"이라는 광고, 누가 책임질까?

무슨 일	대통령 목소리와 재계 총수 이미지를 AI로 사칭한 투자 광고가 유튜브 중간광고로 유통 (서울신문 2026.4.21)
대응	정부는 2025.12 AI 생성물 표시 의무화, 악의적 허위정보 최대 5배 징벌적 배상 등을 발표. 다만 집행은 단계적이고 공백이 있다는 지적

5. 기타 — AI가 만드는 새로운 문제

⑩ AI 기본법 시행 (2026.1.22)

도입 질문 **AI로 만든 이미지·영상에 "AI 생성"이라고 꼭 써야 할까?**

내용	생성형 AI 결과물에는 식별 표시가 필요. 눈에 안 보이는 디지털 워터마크도 허용되지만, 실존 인물을 모사한 딥페이크는 사람이 인식할 수 있게 표시해야 함 (보도 기준)
대상	표시·투명성 의무는 주로 AI 서비스 사업자 대상이며 이용자 개인 전부에게 일률 적용되는 것은 아님
집행	과태료는 1년 이상 계도 기간. 자료마다 일정이 달라 과기정통부 공식 안내로 확인 필요

6. 자주 나오는 질문 3 가지 (답부터 읽으세요)

*

Q. AI 로 만든 제작물은 모두 표시해야 하나 ?

모두는 아닙니다 . 시청자가 실제라고 믿을 수 있는 제작물은 반드시 표시합니다 .

- 반드시 표시 : 실존 인물 얼굴 · 목소리 합성 / 뉴스 · 다큐에서 실제처럼 보이는 AI 이미지 · 영상 / 광고의 AI 모델 ·AI 후기
- 표시 불필요 : 초안 작성 · 자막 교정 같은 도구 보조 . 명백한 창작물 (애니메이션 등) 은 의무는 크지 않지만 표기를 권장
- 법 : AI 기본법의 표시 의무는 주로 AI 사업자 대상 . 광고는 소비자를 속이면 표시광고법 , 선거 딥페이크는 공직선거법 , 합성 콘텐츠 공개 설정은 유튜브 등 플랫폼 정책
- 사실을 다루는 데이터 저널리즘 제작물은 표시하는 쪽을 기본값으로 두는 것이 안전

6. 자주 나오는 질문 3 가지 (답부터 읽으세요)

*

Q. 뒷광고로 제재받는 건 누구인가 ?

주로 광고주 (사업자) 와 광고대행사입니다 . 인플루언서 개인의 직접 제재 여부는 자료마다 다릅니다 .

- 실제 제재 : 2019 년 7 개 사업자 , 2025 년 광고대행사 네오프 — 모두 인플루언서 본인이 아님

- 2020 년 보도 : 현행법상 처벌 대상은 광고를 의뢰한 사업자뿐이고 , 공정위가 인플루언서를 사업자로 보는 방안을 검토 중이라고 전함

- 인플루언서가 자기 상품을 팔거나 공동구매를 하면 본인이 광고주 (사업자) 로 직접 대상이 되는 경우가 많음

- 표기 의무는 제작자도 지켜야 함 . 어기면 광고주와의 분쟁 , 플랫폼 조치 , 신뢰 하락이 따름

6. 자주 나오는 질문 3 가지 (답부터 읽으세요)

*

Q. 언론사 기사를 가져올 때 “사람이 재구성” 한다는 뜻은 ?

기사 본문을 AI 에 통째로 넣어 다듬지 않고 , 사실만 뽑아 내 문장으로 새로 쓴다는 뜻입니다 .

- 저작권이 보호하는 것은 기사의 표현 (문장 · 구성 · 사진 · 해설) 이고 , 사실 자체 (누가 · 언제 · 얼마) 는 자유롭게 쓸 수 있음
- 수집 단계 : 제목 · 요약 · 링크 · 발행일까지만 가져오고 , 본문 전체를 긁어 저장하거나 AI 에 입력하지 않음 (약관 ·robots.txt 로 막는 경우도 많음)
- 재구성 순서 : 사실 · 수치만 메모 → 출처 (언론사 · 날짜 · 링크) 기록 → 내 구조와 내 문장으로 작성 → 인용은 짧게 따옴표와 출처
- 문장만 살짝 바꿔 베끼는 것은 재구성이 아님 . 단순 사실 알림 단신 외의 분석 · 해설 · 사진은 저작물로 봄

9. 출처

① 패스트무비 — 전자신문 2025.10.15
https://www.etnews.com/20251015000176

② 네이버 · 지상파 3 사 소송 — 머니투데이방송 2026.4.9
https://news.mtn.co.kr/news-detail/2026040915330140911

② OpenAI 소송 — 디지털데일리 2026.2.24
https://www.ddaily.co.kr/page/view/2026022411595455501

③ 50 만 유튜버 판결 — 헤럴드경제 2026.6.16
https://www.heraldk.com/article/2026061600450076090

④ 길거리 영상 — 뉴시스 2022.11.2
https://www.newsis.com/view/NISX20221102_0002071589

⑤ 일본 법원 AI 목소리 — 파이낸셜뉴스 2026.9.30
https://www.fnnews.com/news/202609301613552047

⑤ 퍼블리시티권 보호법 — 아시아경제 2026.1.5
https://www.asiae.co.kr/article/2026010515474464562

9. 출처

⑥ 첫 인플루언서 제재 — 김·장 법률사무소
https://www.kimchang.com/ko/insights/detail.kc?sch_section=4&idx=20687

⑦ 광고대행사 제재 — 이데일리 마켓인 2025.9
https://marketin.edaily.co.kr/News/ReadE?newsId=02847046642301760

⑧ 네이버 블로그 협찬 표시 — 머니투데이방송 2024.11.28
https://news.mtn.co.kr/news-detail/2024112813355447139

⑨ 딥페이크 투자 광고 — 서울신문 2026.4.21
https://m.seoul.co.kr/news/2026/04/21/20260421500171

⑩ AI 기본법 — 국민일보 2026.1
https://www.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=1768984300

Q2 뒷광고 처벌 대상 (2020) — 아시아경제 2020.8.22
https://view.asiae.co.kr/article/2020082209501224787

Q2 제재 대상 설명 — 로톡 법률 정보
https://www.lawtalk.co.kr/posts/163377